بسمه تعالی

تاریخ :**۱۴۰۵/۰۴/۲۰**

شماره : **۰۱۰۲۳۸**

قرارداد پژوهشی

شماره پیمان : 010238

این قرارداد بین **شرکت گاز استان قم** به نمایندگی **آقای علی گودرزی** که در این قرارداد **کارفرما** نامیده می‌شود از یک طرف و **دانشگاه کاشان** به نمایندگی **حسین خراسانی زاده** که در این قرارداد **واحد پژوهشی** نامیده می‌شود از طرف دیگر، برطبق مقررات و شرایطی که ذیلاً ذکر می‌شود، منعقد می‌گردد.

نشانی کارفرما: قم– بین میدان امام خمینی و میدان شهید زین الدین–کوچه شماره ۱۸ – شرکت گاز استان قم

تلفن :۰۲۵-۳۶۱۲۱۰ فاکس : ۰۲۵-۳۶۶۳۰۰۱۲

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۳۴۸۵۹۴۵۹ شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۸۹۱۷۴۳

نشانی واحد پژوهشی: کاشان، کیلومتر ۶ بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، معاونت پژوهشی

تلفن : ۰۳۱۵۵۹۱۲۱۷۰ فاکس: ۰۳۱۵۵۹۱۲۱۷۸-۰۳۱۵۵۵۱۱۱۲۱

کد اقتصادی:۴۱۱۳-۶۷۴۶-۸۸۳۷

ماده ۱) – اسناد و مدارک:

اسناد و مدارک مشروحه زیر به منزله اجزاء متشکله قرارداد حاضر محسوب شده و در صورت تناقض بین آنها، سند اصلی قرارداد حاضر حاکم خواهد بود:

۱-۱- سند اصلی قرارداد حاضر

۱-۲- ضمائم قرارداد:

۱-۲-۱- پیوست ۱- پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی

۱-۲-۲- پیوست۲- دستورالعمل حقوق مالکیت فکری صنعت نفت به شماره ۶۳۷-۲۰/۲

۱-۲-۳- پیوست۳- ضوابط و دستورالعمل اجرای الزامات و رویه های مدیریت HSE در قراردادهای صنعت نفت به شماره ۲۰۷۵۳۰-۲۰/۲ مورخ ۹۵/۵/۱۰

۱-۲-۴- پیوست ۴- تعهد نامه مربوط به محرمانگی ارائه و استفاده از اطلاعات و دستاوردهای حاصل از اجرای پروژه ها و پروژه های پژوهشی

۱-۲-۵- پیوست ۵- شیوه‌نامه حل اختلاف‌های قراردادی شماره ۱۲۱۰-۲۰/۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵

۱-۲-۶- پیوست ۶-دستورالعمل مدیریت تعارض منافع در فرآیندهای واگذاری و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت

ماده ۲) - موضوع :

موضوع قرارداد عبارتست از اجرای پروژه :

« مطالعه تجربی راهکارهای بهینه سازی مصرف گاز طبیعی در کوره‌های پخت آهک سنتی»

ماده ۳) - مبلغ :

کل مبلغ قرارداد جهت اجرای موضوع ماده ۲، **هشت میلیارد ریال** می‌باشد که مطابق ماده ۵ پرداخت می‌گردد.

ماده ۴)- مدت :

مدت اجرای کامل قرارداد **پانزده ماه** می باشد که پس از امضای طرفین و تحویل تضمین انجام تعهدات مطابق بند ۱۳-۱ ماده ۱۳ قرارداد، از تاریخ ابلاغ کتبی شروع به کار توسط کارفرما به واحد پژوهشی رسماً آغاز می‌شود و برنامه زمانبندی مراحل مختلف اجرائی به شرح پیوست شماره ۱ می باشد.

تبصره : در مواردی که خارج از قصور واحد پژوهشی باشد، تمدید مدت قرارداد با درخواست کتبی واحد پژوهشی، تائید ناظر و با موافقت کارفرما و مطابق ماده ۱۹ امکان پذیر می باشد.

ماده ۵) – نحوه پرداخت مبلغ قرارداد :

کل مبلغ قرارداد موضوع ماده۳، براساس زمانبندی مراحل کاری وگستردگی گزارشهای مندرج درپیوست شماره۱ به شرح زیر پرداخت می‌شود:

۵-۱) **۳۰** درصد مبلغ قرارداد پس از ارائه گزارش اوّل (۴ ماه پس از تاریخ شروع پروژه) و تایید آن توسط ناظر و تصویب کارفرما

۵-۲) **۷۰** درصد مبلغ قرارداد پس از ارائه گزارش دوم/نهایی(۱۵ماه پس از تاریخ شروع پروژه) و تایید آن توسط ناظر و تصویب کارفرما

تبصره ۱: جهت انجام هر یک از پرداخت‌های موضوع این ماده، واحد پژوهشی موظف است **فرم صورتحساب فروش کالا و خدمات در الگوی پیمانکاری با روش تسویه نقدی با کد شنا سه یکتای ۲۲ رقمی (اخذ شده از درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امورمالیاتی)**را متناظر با درصد پیشرفت مصوب کارفرما تکمیل و پس از مهروامضاء به کارفرما تحویل نماید.

تبصره ۲ : در صورت تقاضای دریافت مستندات موضوع بند "۱۱-۳" ماده ۱۱ قرارداد، پرداخت فازهای پروژه علاوه بر تائید گزارش مربوطه، منوط به تائید ریز هزینه های ارسالی می باشد.

تبصره ۳: پرداختهای این قرارداد مشمول هیچگونه تعدیلی نمی شود.

ماده ۶) – مراحل اجرایی :

خدماتی که توسط واحد پژوهشی به موجب مفاد این قرارداد به انجام می رسد، باید شامل موارد مندرج در پیوست شماره ۱ باشد که با رعایت سایر پیوست های قرارداد انجام می‌شود.

تبصره: در صورت لزوم مراحل اجرایی پروژه بر اساس پیشنهاد واحد پژوهشی و تائید ناظر قابل به روز آوری می باشد.

ماده ۷) – ناظر کارفرما:

کارفرما براساس ضوابط خود یک یا چند نفر متخصص حقیقی/ حقوقی و مرتبط با موضوع را به عنوان ناظر / ناظرین پروژه/ دستگاه نظارت تعیین و پس از انعقاد قرارداد به واحد پژوهشی معرفی می نماید. مسئولیت و چگونگی ارتباط ناظر/ ناظرین/دستگاه نظارت با واحد پژوهشی را ضوابط کارفرما تعیین می نماید.

ماده ۸) – نحوه تسلیم و تصویب مدارک و گزارشها

واحد پژوهشی گزارشهای پروژه را در پایان هر مرحله از قرارداد در دو نسخه تکثیر و به همراه یک نسخه نرم افزاری به کارفرما تسلیم می کند. کارفرما یک نسخه از آن را برای ناظر پروژه ارسال می نماید، که ناظر نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه آن را بررسی و نظر خود را با درج موارد برای کارفرما ارسال نماید که در صورت تائید گزارش مربوطه توسط ناظر و کارفرما پرداخت مربوطه مطابق ماده ۵ انجام خواهد شد. درصورت اعلام نظر اصلاحی از سوی کارفرما، واحد پژوهشی موظف است ظرف مدت یک ماه گزارش اصلاح شده را در دو نسخه تهیه و به همراه نسخه نرم افزاری مجدداً به کارفرما تسلیم نماید .

تبصره۱: گزارشهای هرمرحله بایکدیگر قابل ادغام نیست مگردرشرایط استثنایی بادرخواست واحدپژوهشی وموافقت کتبی کارفرما.

تبصره ۲: در صورتی که کارفرما ظرف مدت دو ماه پس از دریافت گزارش واحد پژوهشی، نظر خود را در مورد آن اعلام نکند گزارش مربوطه تصویب شده تلقی می گردد.

تبصره ۳: واحد پژوهشی موظف است حسب درخواست کارفرما نتایج پژوهشی موضوع قرارداد را به صورت سمینار در محل مورد نظر کارفرما ارائه نماید.

تبصره ۴: تأیید گزارشها توسط ناظر و کارفرما، رافع مسئولیتهای واحد پژوهشی در قبال صحت و کیفیت اجرای پروژه نمی‌باشد.

ماده ۹) – همکاران پروژه

کلیه کسانی که با معرفی واحد پژوهشی درجهت تحقق اهداف این قرارداد خدمات دائم و یا موقت ارائه می نمایند همکار پروژه می باشند که با مسئولیت واحد پژوهشی انجام وظیفه می نمایند. کارفرما هیچگونه تعهدی نسبت به همکاران پروژه نخواهد داشت.

تبصره ۱: واحد پژوهشی موظف است در هنگام انعقاد قرارداد نسبت به معرفی کلیه نفرات تیم همکار در اجرای پروژه اقدام و پس از تائید کارفرما مطابق ماده ۴ قرارداد ، شروع بکار نماید.

تبصره۲: هرگونه تغییر درتیم همکاران پروژه ذکر شده در تبصره ۱ این ماده ، اعم ازجایگزینی و حذف منوط به اخذ موافقت کتبی کارفرما می باشد.

ماده ۱۰) – تسهیلات کارفرما:

کارفرما حتی المقدور تدابیر و مساعدتهای لازم را جهت تسهیل روند انجام قرارداد فراهم خواهد نمود .

ماده ۱۱) – تعهدات واحد پژوهشی :

۱۱-۱ – مسئولیت کامل اجرای پروژه بر عهده واحد پژوهشی است و تأیید ناظر و کارفرما رافع این مسئولیت نخواهد بود. در صورتیکه در هر زمان اعتبار نتایج پروژه مورد سوال قرار گیرد، تمام مسئولیتهای حقوقی مربوطه متوجه واحد پژوهشی بوده و واحد پژوهشی متعهد به جبران خسارات وارده درسقف مبلغ قرارداد می‌باشد.

۱۱-۲– در خصوص حقوق مادی و معنوی حاصل از اجرای پروژه پژوهشی مطابق پیوست ۴ عمل می گردد.

۱۱-۳ – حسب مورد و در صورت درخواست کارفرما واحد پژوهشی موظف است ریز پرداختها و هزینه های صرف شده پروژه اعم از نیروی انسانی ، فاکتورهای خرید کالا و مواد، دستگاهها و تجهیزات ، خدمات علمی و آزمایشگاهی ، مسافرت ها و سایر هزینه ها را به همراه مستندات مربوطه در انتهای پروژه و عنداللزوم درحین اجرای پروژه ، ارائه نماید.

۱۱-۴ – واحد پژوهشی رسماً اعلام می کند که روش اجرای پروژه جزء حقوق به ثبت رسیده اشخاص حقیقی یا حقوقی نبوده و در صورت طرح هرگونه ادعائی علیه کارفرما، تبعات حقوقی آن را می پذیرد و کارفرما را از این نظر بری الذمه می کند.

۱۱-۵ – اطلاعات و اسناد و مدارکی که به منظور اجرای قرارداد در اختیار واحد پژوهشی و همکاران وی قرار می گیرد، متعلق به کارفرما بوده و واحد پژوهشی و همکاران وی بایستی آنها را همواره محرمانه تلقی و در حفظ و نگهداری آنها دقت نموده و حق استفاده شخصی یا ارائه آن در مجامع یا تسلیم و یا واگذاری جزء یا کل آنها را به غیر ندارد و متعهد است تمامی آنها را در پایان قرارداد به کارفرما تسلیم نماید. واحد پژوهشی در راستای محرمانگی اطلاعات مبادله شده موظف است قبل از ابلاغ قرارداد، تعهد نامه محرمانگی را (پیوست ۶) امضاء و ارائه نماید.

۱۱-۶– واحد پژوهشی تعهد می نماید با دستگاه اجرایی، سازمان و یا نهاد دیگری با شرح خدمات موضوع قرارداد حاضر طرف قرارداد قرار نگیرد .

۱۱-۷- واحد پژوهشی تعهد می‌نماید که کد نرم‌افزار توسعه یافته موضوع قرارداد را در اختیار کارفرما قرار دهد.

۱۱-۸- واحد پژوهشی حسب درخواست کارفرما به هزینه خود متعهد به آموزش فایلهای نرم افزاری و یا راهبری و کاربری دستاوردهای حاصل از اجرای پروژه پژوهشی به کارشناسان کارفرما به میزان ..... نفرساعت در محل مورد نظر کارفرما می باشد .

۱۱-۹- واحد پژوهشی موظف به انجام تست های امنیتی نرم افزار توسعه داده شده در پروژه مطابق پیوست ۲ به هزینه خود می باشد. ضمناً واحد پژوهشی ملزم به رعایت پیوست ۲ در توسعه نرم افزار موضوع قرارداد می باشد.

۱۱-۱۰- واحد پژوهشی موظف است کلیه مسائل و نکات ایمنی را طبق ضوابط و دستورالعمل اجرای الزامات و رویه‌های مدیریت HSE در قراردادهای صنعت نفت مطابق ابلاغیه شماره ۲۰۷۵۳۰-۲۰/۲ مورخ ۹۵/۰۵/۱۰ وزیر نفت (پیوست ۵)، در زمان حضور در سایت و هر محل مورد نیاز دیگر مرتبط با موضوع قرارداد رعایت نماید و در صورت صلاحدید کارفرما، پرسنل خود را به شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت مکلّف نماید. دستورالعمل فوق الذکر، مکمل دستورالعمل های ایمنی و حفاظت قانون کار بوده و واحد پژوهشی موظف است مواردی از دستورالعمل های قانون کار را که در این دستورالعمل دیده نشده است، نیز به مورد اجرا در آورند.

ماده ۱۲)- پیش پرداخت :

بر اساس درخواست واحد پژوهشی، کارفرما عنداللزوم می تواند حداکثر تا بیست و پنج درصد مبلغ هر مرحله از قرارداد (موضوع ماده ۵) را پس از ابلاغ قرارداد ودر آغاز هر مرحله مطابق با آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ ت ۵۰۶۵۹ مورخ ۹۴/۹/۲۲، به عنوان پیش پرداخت، بدون کسر کسور قانونی در مقابل ضمانت نامه بانکی یا هر گونه تضمین معتبر مورد تائید کارفرما، به واحد پژوهشی پرداخت کند. این مبلغ هنگام پرداخت اقساط قرارداد به تناسب کسر و تضمین واحدپژوهشی نیز به همان نسبت آزاد می شود.

تبصره۱: در صورت خاتمه و یا فسخ قرارداد ، هرگاه در تسویه حساب نهایی ، واحد پژوهشی بابت پیش پرداخت به کارفرما بدهکار باشد، موظف است مبالغ بدهکاری را پرداخت کند و در غیر اینصورت کارفرما نسبت به دریافت مطالبات خود از محل سپرده ها، تضمینها و سایر مطالبات واحد پژوهشی ، با اخذ هزینه های مربوط، اقدام می نماید.

تبصره ۲ : شروع قرارداد از زمان ابلاغ کتبی کارفرما (موضوع ماده ۴ قرارداد) بوده و ارتباطی با وصول پیش پرداخت ندارد.

ماده ۱۳)- تضامین :

۱۳-۱- تضمین انجام تعهدات:

قبل از ابلاغ قرارداد مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی، به منظور انجام تعهدات ناشی از این پیمان، واحد پژوهشی می بایست معادل ۵ درصد از مبلغ پیمان را در قالب ضمانت نامه معتبر بانکی و قابل تمدید و یا یکی از انواع تضمین معتبر مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی، ارائه نماید. آزاد سازی تضمین مذکور پس از تحویل موقت موضوع قرارداد (مطابق ماده ۱۴) صورت می پذیرد. تا هنگامی که تحویل موقت انجام نشده است، واحد پژوهشی مکلف است برای تمدید ضمانتنامه یاد شده اقدام نماید.

۱۳-۲- سپرده حسن اجرای کار:

برای حصول اطمینان از حسن اجرای کار، ده درصد از ناخالص هر صورت وضعیت واحد پژوهشی به عنوان سپرده حسن اجرای کار کسر و نزد کارفرما نگهداری می شود.

تبصره ۱: در صورت فسخ قرارداد ، سپرده حسن اجرای کار به نفع کارفرما ضبط می شود.

تبصره ۲: سپرده یاد شده در خاتمه قرارداد و پس از تحویل قطعی موضوع ماده ۱۵ قرارداد و با رعایت ماده ۲۰ قرارداد آزاد می شود.

ماده ۱۴)- تحویل موقت :

هماهنگ با اجرای گام سوم مندرج در پیوست ۲ و پس از ارائه گزارش نهایی قرارداد، واحد پژوهشی از کارفرما تقاضای تحویل موقت می نماید. کارفرما هیأت تحویل موقت را با حضور واحد پژوهشی و ناظر تشکیل می دهد و نرم افزار موضوع قرارداد را تحویل گرفته و مطابق گام چهارم مندرج در پیوست ۲، پس از بررسی و در صورت موفقیت نرم افزار توسعه یافته در گذراندن آزمونهای این گام، صورتمجلس تحویل موقت پروژه تنظیم و امضا می گردد . در صورت وجود هرگونه نقص و عیب در نرم افزار توسعه یافته مراتب به واحد پژوهشی جهت انجام اصلاحات لازم منعکس می گردد. واحد پژوهشی موظف است در مهلت تعیین شده توسط هیأت تحویل موقت نواقص و عیوب نرم افزار را برطرف نماید.

تبصره ۱: در صورت خودداری واحدپژوهشی از رفع نواقص و معایب احتمالی مطابق گام های سوم و چهارم مندرج در پیوست۲ و یا ناتوانی در برطرف نمودن آنها و درظرف مهلت مقرر توسط هیأت تحویل موقت، مطابق ماده۲۳ نسبت به فسخ قرارداد اقدام خواهد شد.

تبصره ۲: تحویل موقت پروژه به معنای تأیید گزارش نهایی می باشد.

تبصره ۳ : صورتمجلس تحویل موقت توسط کارفرما به صورت رسمی به واحد پژوهشی ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱۵)- دوره تضمین، مسئولیتهای دوره تضمین و تحویل قطعی:

۱۵-۱- حسن انجام عملیات موضوع پیمان از تاریخ ابلاغ تحویل موقت برای مدت ۱۲ ماه شمسی از سوی واحد پژوهشی تضمین می گردد.

۱۵-۲ - اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار مشاهده شود که ناشی از اهمال یا قصور واحد پژوهشی باشد و یا بهره برداری مطلوب از نرم افزار مستلزم اعمال برخی تغییرات جزیی در آن باشد، واحد پژوهشی موظف است که این موارد را با هزینه

خود رفع کند. به این منظور کارفرما پس از اخذ نظر ناظر مراتب را با ذکر معایب و نواقص و یا تغییرات مورد نظر خود به واحد پژوهشی ابلاغ می کند و واحد پژوهشی موظف است حداکثر ظرف ۳۰ روز کاری نسبت به رفع نواقص و یا اعمال تغییرات اقدام نماید. هر گاه واحد پژوهشی در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند کارفرما حق دارد آن معایب و نواقص را خودش یا به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد از محل تضمین واحد پژوهشی یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که واحد پژوهشی نزد او دارد برداشت نماید.

۱۵-۳- در پایان مدت دوره تضمین، کارفرما بنا به تقاضای واحد پژوهشی و تأیید ناظر، در صورتی که عیب و نقصی که ناشی از کار واحد پژوهشی باشد مشاهده ننماید، مراتب را طی صورتمجلس تنظیم و پروژه تحویل قطعی می گردد.

۱۵-۴- تمامی آزمون ها و الزامات مورد نظر در گام پنجم مندرج در پیوست ۲، باید قبل از اتمام دوره تضمین با موفقیت انجام شده و مستندات و تأییدیه آن از مراجع ذیربط برای تحویل قطعی الزامی است.

ماده ۱۶)- مالیات، بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی :

پرداخت هرگونه مالیات ، عوارض، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به واحد پژوهشی و کارکنان او و نیز حقوق گمرکی و عوارض مربوط به لوازم و وسایل مورد نیاز واحد پژوهشی که در تاریخ امضای این قرارداد برقرار است، به عهده واحد پژوهشی است . مبالغی از این مالیاتها و عوارض و بیمه و سایر حقوق دولتی که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصول شود ، از پرداختهای واحد پژوهشی کسر می‌شود و به حساب وی به مراجع مربوط ، حواله می‌گردد.

۱۶-۱- در اجرای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما از ناخالص هر صورت وضعیت واحد پژوهشی معادل پنج در صد بابت حق بیمه تأمین اجتماعی کسر و بصورت ودیعه نزد خود نگهداری می نماید. استرداد ودیعه مذکور و پرداخت صورت وضعیت نهایی و یا آخرین مطالبات واحد پژوهشی منوط به اخذ مفاصاحساب توسط واحد پژوهشی از سازمان تأمین اجتماعی و ارائه آن به کارفرما خواهد بود.

۱۶-۲- پرداخت هرگونه مالیات که به این پیمان تعلق گیرد(به جز مالیات وعوارض بر ارزش افزوده)منحصراً بعهده واحدپژوهشی است.

۱۶-۳- واحد پژوهشی در صورت دریافت گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده از حوزه مالیاتی مربوطه و ارائه آن به کارفرما می تواند مالیات و عوارض بر ارزش افزوده این قرارداد را طبق قانون موضوعه از کارفرما مطالبه و دریافت نماید.

ماده ۱۷)- تغییر حجم قرارداد:

۱-۱۷- کارفرما حق خواهد داشت خدمات موضوع قرارداد را کسر یا اضافه نماید. در این صورت مدت قرارداد و حق الزحمه واحد پژوهشی نیز متناسباً با توجه به خدمات و تعهدات انجام شده طبق مفاد قرارداد ، اضافه یا کسر خواهد شد. در هر صورت مجموع ارزش خدمات اضافی / نقصانی و یا جدید از بیست و پنج درصد مبلغ قرارداد تجاوز نخواهد کرد.

۲-۱۷- هرگاه کارفرما به واحد پژوهشی دستور انجام تغییراتی در پیوست یک قرارداد را بدهد که مستلزم انجام تغییرات کلی یا مطالعات و تحقیقات مختلف باشد که در نتیجه ، هزینه اضافی یا نقصانی در آنچه که در این قرارداد پیش بینی و توافق شده، برای واحد پژوهشی ایجاب گردد، حق الزحمه واحد پژوهشی برای تغییرات کار بشرح زیر تعیین خواهد شد:

خدماتی که مستقیماً توسط کارفرما به عنوان تغییر خدمات (اضافی یا نقصانی) به واحد پژوهشی ارجاع میشود از طرف واحد پژوهشی از نقطه نظر نفرساعت مربوطه از بخشها و گروههای شغلی مختلف، مورد برآورد قرار گرفته و همراه با تأثیر زمان انجام آن خدمات روی برنامه زمانبندی شده قرارداد و دلائل و مدارک توجیهی ظرف مدت حداکثر ۲۰ روز به کارفرما گزارش خواهد شد. کارفرما نفر ساعت پیشنهادی واحد پژوهشی را بررسی و پس از تأیید ، مطابق نرخهای قرارداد و یا در صورت عدم وجود ، مطابق توافق طرفین، محاسبه و پرداخت/کسر خواهد نمود.

تبصره ۱: خدمات مربوط به اصلاح مدارک و گزارش های واحد پژوهشی، که ناشی از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد باشد، مشمول خدمات اضافی موضوع این ماده نبوده و واحد پژوهشی موظف به انجام آن به هزینه خود می باشد.

تبصره ۲: در صورت نیاز به افزایش حجم قرارداد بیش از میزان فوق، مشمول قرارداد جدید خواهد بود.

ماده ۱۸)- تغییرات:

۱-۱۸- واحد پژوهشی باید در انجام تمامی مراحل قرارداد و ارائه خدمات موضوع قرارداد بترتیبی عمل نماید که حتی الامکان احتیاج به تغییر آنها در حین اجرای پروژه نباشد. هر نوع تغییر یا اصلاح در مرحله اجراء پروژه که جنبه کلی داشته باشد فقط با موافقت قبلی کارفرما مجاز می باشد. واحد پژوهشی میتواند تغییرات جزئی را تا حدودی که باعث افزایش بهای کل خدمات نشود، رأساً انجام دهد.

۲-۱۸- در هر حال واحد پژوهشی مسئول و جوابگوی تمامی تغییرات و یا اصلاحاتی خواهد بود که به موجب قصور واحد پژوهشی در انجام خدمات این قرارداد ایجاد شده و بدین لحاظ حق ادعای هیچگونه حق الزحمه اضافه برای این نوع تغییرات یا اصلاحات نخواهد داشت.

ماده ۱۹) – تمدید و جریمه تاخیر :

۱۹-۱- چنانچه بر ا ساس آخرین برنامه زمانبندی م صوب کارفرما، تأخیر پیش آمده در اجرای فعالیت های پروژه مجاز ت شخیص داده شود، مدت اجرای قرارداد حداکثر ۶ ماه یا نصف مدت پیمان هر کدام کمتر باشد، بدون بار مالی تمدید می گردد.

۱۹-۲- چنانچه به ت شخیص کارفرما واحد پژوه شی در انجام تمام یا ق سمتی از تعهدات مو ضوع قرارداد تأخیر غیر مجاز دا شته با شد خسارتی معادل حا صلضرب نسبت مدت تأخیر غیر مجاز به مدت پیمان به روز شده در مبلغ آن و حداکثر تا بیست در صد مبلغ همان مرحله از واحد پژوهشی دریافت می شود.

تبصره: چنانچه مجموع میزان تأخیر غیر مجاز در اجرای تعهدات واحد پژوه شی در انجام کلیه مراحل مو ضوع قرارداد از سی‌در صد مدت مربوط تجاوز نماید، کارفرما می‌تواند علاوه بر دریافت جریمه مذکور، مطابق ماده ۲۳ عمل نماید.

ماده ۲۰) – صورت حساب نهایی و تسویه حساب :

واحد پژوهشی موظف است پس از تأیید گزارشهای مربوطه ، صورتحساب نهایی را در قالب یک جدول مشتمل بر مبلغ قرارداد، حق‌الزحمه افزایش یا کاهش خدمات ، هزینه‌های تعلیق ، خسارت و نتایج ناشی از دعاوی رسیدگی و قطعی شده ، کسور قانونی ، کلیه ریز پرداختها و هزینه های صرف شده در پروژه تنظیم و بهمراه مستندات مربوطه جهت رسیدگی برای کارفرما ارسال نماید.کارفرما ظرف مدت یکماه با اخذ نظر از ناظر آن را ر سیدگی و در صورت تأیید، این صورتحساب مبنای ت سویه حساب نهایی با واحد پژوهشی خواهد بود.

تبصره ۱ : چنانچه صورت حساب ارسالی به تأیید کارفرما نرسد، مراتب جهت اصلاح به واحد پژوهشی منعکس می گردد .

تبصره ۲: مفهوم خسارت در این قرارداد م شتمل بر کلیه خسارات یا من شا این قرارداد از جمله خسارت نا شی از نقض یا عدم انجام تعهد ، تاخیر در انجام تعهد ، نقض مفاد و اسناد قرارداد، پیوست ها و مسئولیتهای قراردادی ناشی از آن می باشد.

ماده ۲۱)-تعلیق :

۲۱-۱-کارفرما درطول مدت اجرای قرارداد می‌تواند با اعلام مهلت یک ماهه طی ابلاغ کتبی، اجرای قرارداد را به مدت یک چهارم زمان اولیه و یا چهار ماه (هرکدام که کمتر باشد) به حالت تعلیق درآورد. واحد پژوهشی موظف است از تاریخ ابلاغ تعلیق، خدمات مربوط را متوقف کند و حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز ، گزارش وضعیت خدمات پژوهشی تا زمان ابلاغ تعلیق را تهیه و با تعیین میزان

هزینه های تعلیق، که حداکثر معادل ۳۰ درصد حق الزحمه متوسط ماهانه می باشد، به کارفرما تسلیم نماید. در صورتیکه تمدید تعلیق ضرورت داشته باشد کارفرما موضوع را به واحد پژوهشی پیشنهاد و در صورت موافقت واحد پژوهشی، تعلیق قرارداد حداکثر به مدت ۳ ماه و بدون پرداخت هرگونه هزینه تمدید می گردد.

۲۱-۲- واحد پژوهشی موظف است بعد از اتمام مدت تعلیق، با اعلام کارفرما ، اجرای خدمات باقیمانده قرارداد را آغاز نماید. چنانچه در دوران تعلیق، کارفرما تصمیم به لغو تعلیق بگیرد، موضوع را بصورت کتبی ابلاغ و واحد پژوهشی موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ، اجرای خدمات باقیمانده قرارداد را شروع نماید.

تبصره ۱: در صورت عدم موافقت واحد پژوهشی با تمدید تعلیق با درخواست وی و مطابق تبصره ۳ ماده ۲۲ قرارداد خاتمه داده می شود.

ماده ۲۲) – خاتمه قرارداد:

کارفرما می‌تواند بنا به مصلحت خود و بدون اعلام دلیل، در هر مقطعی پیش از تکمیل کار، پیمان را خاتمه دهد. در این صورت طی ابلاغیه‌ای، مراتب را با مشخص کردن روز خاتمه پیمان، به واحد پژوهشی اعلام می‌کند. در این صورت واحد پژوهشی موظف است کار را متوقف نموده ، ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ، گزارش وضعیت پیشرفت خدمات پژوهشی را تا هنگام ابلاغ خاتمه قرارداد به همراه گزارشهای خدمات انجام شده تا تاریخ خاتمه به کارفرما تسلیم نماید. این گزارش باید حاوی وضعیت پژوهش و میزان پیشرفت آن و نیز بخشهایی که تکمیل آنها به لحاظ منافع کارفرما در مهلت یکماهه یاد شده ضروری و امکان پذیر است، همراه با تعیین میزان حق الزحمه آنها باشد.

تبصره ۱: هر گاه کارفرما را ساً یا بر ا ساس گزارش واحد پژوه شی ت شخیص دهد که لازم ا ست تمام یا ق سمتی از خدمات ناتمام، تکمیل شود، باید موضوع را بطور کتبی به واحد پژوهشی اعلام کند. در این صورت واحد پژوهشی موظف است خدمات یاد شده را در مهلت یکماهه یا مهلت توافق شده تکمیل و نسبت به تحویل اسناد و مدارک پژوهشی و ارائه صورتحساب حق الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزینه های ناشی از پایان دادن قرارداد، مانند موافقتنامه ها و تعهدات واحد پژوهشی در مقابل کارمندان خود یا موسسات دیگر، م شروط بر اینکه هزینه ها به منظور اجرای این قرارداد ایجاد شده و بابت آنها به واحد پژوه شی پرداختی صورت نگرفته با شد، اقدام نماید. حداکثر هزینه های ناشی از پایان دادن به قرارداد برابر ۳۰ در صد حق الزحمه مربوط به باقیمانده کار آن مرحله یا ن صف متوسط حق الزحمه ماهانه، هر کدام که کمتر است، خواهد بود.

تبصره۲ : واحد پژوهشی می‌تواند خاتمه قرارداد را در صورت تأخیر بیش از دو ماه در پرداخت حق‌الزحمه مربوط به هر یک از مراحل تأیید شده پروژه درخواست نماید.

تبصره۳ : در صورتیکه واحد پژوهشی با تمدید زمان تعلیق موافقت ننماید، به درخواست وی قرارداد خاتمه داده می‌شود.

تبصره ۴: در صورتی که واحد پژوهشی یا کارفرما با تمدید مجاز پیمان بیش از مدت تعیین شده در تبصره ۱ ماده ۱۹(بدون بار مالی) موافقت نداشته باشند، پروژه خاتمه داده خواهد شد.

تبصره ۵: در صورت شمول بند ۲۳-۲، هرگاه منع قانونی رفع نشود، قرارداد از سوی کارفرما خاتمه داده می شود.

تبصره ۶: واحد پژوهشی در صورت وقوع شرایط مندرج در ماده ۲۴-۱ می تواند خاتمه قرارداد را از کارفرما درخواست نماید.

ماده ۲۳) – فسخ قرارداد :

در موارد ذیل کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید :

۲۳-۱- درصورتی که واحد پژوهشی مشمول مقررات مندرج در قانون منع مداخله مصوب دیماه ۱۳۳۷ ایران باشد.

۲۳-۲- در شرایطی که تغییراتی در دستگاههای دولتی یا کارفرما ایجاد گردد که واحدپژوهشی مشمول ممنوعیت یاد شده در بند ۲۳-۱ باشد، واحد پژوهشی موظف است مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که منع قانونی رفع نشود، کارفرما قرارداد را خاتمه می دهد. هرگاه واحد پژوهشی مراتب را به محض اطلاع به کارفرما اعلام نکند، کارفرما قرارداد را فسخ می کند.

۲۳-۳ـ واگذاری تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر بدون اجازه کتبی کارفرما

۲۳-۴-ورشکستگی به تقصیر یا انحلال واحد پژوهشی

۲۳-۵-اثبات این مطلب که واحد پژوهشی برای گرفتن کار یا اجرای آن به کارکنان کارفرما دستمزد، پاداش یا هدایایی داده و آنها یا واسطه های آنان را در منافع خود شریک گرفته است.

۲۳-۶-عدم بکارگیری عوامل فنی ، علمی و تشکیلاتی لازم توسط واحد پژوهشی برای انجام قرارداد به تشخیص کارفرما

۲۳-۷ – تأخیر غیرموجه بیش از شش ماه واحد پژوهشی در انجام خدمات موضوع قرارداد

۲۳-۸-خودداری واحد پژوهشی از رفع نواقص و معایب یا ناتوانی در برطرف نمودن مواردی که ناشی از قصور واحد پژوهشی باشد، در ظرف مدت متعارف، به تشخیص هیأت تحویل موقت (مطابق ماده ۱۴)

در صورت احراز بندهای ۲۲-۱ تا ۲۲-۵ بدون اخطار قبلی قرارداد فسخ شده و موضوع به واحد پژوهشی ابلاغ می شود و در صورت وقوع بندهای ۲۲-۶ تا ۲۲-۸ کارفرما ابتدا به واحد پژوهشی اخطار می‌دهد تا نسبت به رفع مشکل بوجود آمده اقدام نماید و جریان امور را ظرف مهلت تعیین شده بصورت قابل قبول درآورد. در صورت عدم اقدام مناسب از سوی واحد پژوهشی برای رفع نواقص، در پایان مهلت تعیین شده، قرارداد فسخ و مراتب فسخ به واحد پژوهشی ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۱ : واحد پژوهشی پس از دریافت ابلاغ فسخ قرارداد، موظف است کار را متوقف کرده و ظرف مدت دو هفته اصل مدارک و گزارشهای خدمات انجام شده تا آن تاریخ را به کارفرما تحویل نماید. کارفرما نسبت به تعیین مبلغ مربوط به خدمات انجام شده قابل قبول تا تاریخ فسخ طبق شرایط قرارداد اقدام خواهد کرد.

تبصره ۲ : کارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد، علاوه بر ضبط تضامین ماده ۱۳، کلیه خسارات وارده ناشی از موارد مذکور را محاسبه و از مطالبات و یا سایر اموال واحد پژوهشی تأمین و جبران می‌نماید و واحد پژوهشی حق مطالبه هیچگونه خسارتی را بابت فسخ قرارداد از کارفرما نخواهد داشت .

ماده ۲۴) – حوادث قهریه (فورس ماژور) :

در موارد وقوع حوادث قهری و بروز شرایط ا ضطراری، مانند جنگ (اعلام شده یا ن شده)، انقلاب ها و اعت صاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهای غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

۲۴-۱- هرگاه بروز شرایط اضطراری، انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، آن طرف می تواند خاتمه قرارداد را به طرف دیگر اعلام کند.

۲۴-۲- هرگاه شرایط اضطراری گذار باشد و ادامه قرارداد حاضر به طور موقت امکان پذیر نباشد، مطابق ماده تعلیق، عمل می شود.

ماده ۲۵) – دستگاهها و تجهیزات مورد استفاده در پروژه :

مالکیت کلیه نرم افزارها، استانداردها و متون علمی ، دستگاهها و تجهیزات ساخته شده و یا خریداری شده از محل اعتبارات تخصیصی پروژه متعلق به شرکت ملی گاز ایران بوده که در زمان فسخ ، خاتمه و یا پایان قرارداد حسب مورد مطابق نظر کارفرما تصمیم گیری و اقدام خواهد شد.

ماده ۲۶)- دقت و کوشش:

واحد پژوهشی باید وظائف مقرر در این قرارداد را با بکار بردن بهترین روشها و اصول متداول فنی و بر طبق استانداردهای تخصصی و حرفه ای انجام دهد و تمام وقت ، مهارت و پشتکار خود را برای انجام تعهدات خود ، بنحو احسن بکار گیرد.

ماده ۲۷) - دخالت در امور پیمانکاری و فروش مصالح و تجهیزات:

واحد پژوهشی و کارکنان او حق ندارند در تمام مدت این قرارداد در فعالیتهای پیمانکاری یا خرید مصالح و لوازم و تجهیزات مورد نیاز یا سایر عملیات مرتبط با این قرارداد در شرکت ملی گاز ایران به طور مستقیم دخالت یا مشارکت نماید.

ماده ۲۸)- عدم مداخله در امور سیاسی :

درصورتیکه واحد پژوهشی کارکنان خارجی در استخدام خود داشته باشد، کارکنان مزبور حق ندارند به هیچ وجه در امور سیاسی ایران مداخله کنند. در صورت اثبات چنین مداخله ای شخص مربوطه باید فوراً طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران به کشور خود اعزام شود و در صورت لزوم، شخص دیگری با همان شایستگی و تخصص و تجربه، بدون هزینه ای برای کارفرما ، جانشین وی گردد.

ماده ۲۹)- منع قانونی:

۱-۲۹- واحد پژوهشی رسماً اعلام می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ نمی باشد.

۲-۲۹- واحد پژوهشی تعهد می نماید که منافع این قرارداد را به هیچیک از اشخاص یا افرادی که در قانون مذکور پیش بینی شده و یا بشود از آن استنباط نمود، انتقال نداده و یا آنان را به مشارکت قبول نکند. در صورت تخلف از مراتب فوق کارفرما حق خواهد داشت طبق مقررات قانون مزبور با واحد پژوهشی رفتار نماید.

ماده ۳۰)- مالکیت اسناد و مدارک:

کلیه مطالعات، گزارشها، نقشه ها، اسناد و مدارکی که درارتباط باخدمات موضوع قرارداد توسط واحد پژوهشی بررسی و یا تهیه می گردد متعلق به کارفرما می باشد و کارفرما میتواند بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از آنها در اجرای طرحها و پروژه های مختلف استفاده نماید.

ماده ۳۱)- عناوین:

کلمات و عباراتی که در عناوین فصول و مواد قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن نوشته شده است صرفاً بمنظور راهنمایی و اطلاع از مفاد فصول و مواد می باشد و نمی توان از آنها در تفسیر مواد استفاده کرد.

ماده ۳۲)- حل اختلاف :

هرگاه در تفسیر یا اجرای مفاد قرارداد بین طرفین آن اختلاف نظر پیش آید، اختلاف بین طرفین ابتدا از طریق مذاکره و تفاهم، حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتیجه به شرح مذکور در شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی ، که به قرارداد منضم می شود (پیوست شماره ۷) ، قابل حل خواهد بود.

ماده ۳۳)- تبعیت از قوانین:

واحد پژوهشی موظف است از تمامی قوانین و مقررات و آئین نامه های دولت جمهوری اسلامی ایران و مقررات وآئین نامه های شرکت ملی گاز ایران که در طول اجرای قرارداد معتبر باشد تا آنجا که به واحد پژوهشی مرتبط میشود کاملاً تبعیت نماید.

ماده ۳۴)- زبان قرارداد:

زبان رسمی قرارداد فارسی است و مکاتبات مرتبط با موضوع قرارداد بایستی به فارسی باشد مگر در مواردیکه با موافقت کارفرما برخی متون تخصصی و اصطلاحات الزاماً می بایست به زبان انگلیسی تهیه شود.

ماده ۳۵- ابلاغ:

۱-۳۵- هر نوع ابلاغ یا اخطاریه ای در ارتباط با این قرارداد که بایستی به کارفرما تسلیم گردد باید بوسیله پست سفارشی یا بوسیله نامه رسان به نشانی کارفرما ارسال گردد.

۲-۳۵- هر نوع ابلاغ یا اخطاریه ای در ارتباط با این قرارداد که بایستی به واحد پژوهشی تسلیم گردد باید بوسیله پست سفارشی یا بوسیله نامه رسان به دفتر واحد پژوهشی ارسال گردد.

ماده ۳۶)- نشانی طرفین قرارداد:

نشانی طرفین همان است که در صفحه نخست قرارداد ذکر گردیده است.

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را کتباً بطرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید بطرف دیگر اعلام نشده است تمامی نامه ها و اوراق و اظهارنامه ها به نشانی قبلی مشروحه بالا ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد گردید.

ماده ۳۷) - قانون قرارداد:

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و شامل ۳۷ماده و ۳۲ تبصره و ۷ پیوست در ۳ نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسیده است و کلیه نسخ آن اعتبار واحد دارند.

کارفرما	واحد پژوهشی
شرکت گاز استان قم	دانشگاه کاشان
علی گودرزی مدیرعامل	حسین خراسانی زاده معاون پژوهشی